拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-２０４６８６
起案日	令和　６年　２月１６日
特許庁審査官	小野田　達志　　３１１７　３Ｅ００
特許出願人代理人	村山　靖彦（ほか　２名）　様
適用条文	第３６条第６項第１号（サポート要件） 第３６条第６項第２号（明確性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記

●理由１（サポート要件）について
・請求項　　１-１３，１５-２１
意見書の主張を踏まえると、補正後の本願発明が解決しようとする課題は「患者の不快感に繋がり得る圧力点が発生する可能性を回避できる位置決めおよび安定化構造を提供すること」であり、当該課題の解決手段は第１の長尺長さの材料９３６８の凹型形状によりその両側の縁部のシーム９３５２を患者の顔から離隔方向に配置することと認められる（［０５３７］，図３３）。
しかし、補正後の本願の請求項１-１３，１５-２１に係る発明は、第３のシーム（若しくはさらに、第４，５…のシーム：本願の［０５４２］「３つ以上の（例えば、４つ、５つ、６つ以上の）長尺長さの材料…」参照。）を患者の顔から離隔方向に配置するための上記構成を欠いているから、患者の不快感に繋がり得る圧力点が発生するものを包含する。
したがって、請求項１-１３，１５-２１には、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されておらず、請求項１-１３，１

５-２１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えることとなる。
　よって、請求項１-１３，１５-２１に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

●理由２（明確性）について
・請求項　　９-２１
　補正後の請求項９には「凸型形状」との記載があるが、その前後の記載を考慮しても、どの方向に対して凸な形状を指しているのか、請求項９の記載からは明確に把握することができない。
　よって、請求項９-２１に係る発明は明確でない。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞
　この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜先行技術文献調査結果の記録＞
・調査した分野　　ＩＰＣ　Ａ６１Ｍ　１６／０８
　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第二部医療機器　　小野田　達志（おのだ　たつし）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３３４４
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA3E」と入力ください）。

審査長／代理	審査官	審査官補
川上　佳	小野田　達志	
３３３２	３１１７	